

Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

Lugar Celorio 36. Celorio, Llanes, 33005, Asturias

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

Teléfono: 620070182

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Calle José Abascal 2

28003, Madrid

15 de febrero de 2025

Asunto: Alegaciones en el Trámite de Audiencia – Expediente 11/2025

Estimados/as Señores/as,

En relación con el trámite de audiencia otorgado dentro del expediente 11/2025 y tras analizar las alegaciones presentadas por la Agencia Tributaria, formulo las siguientes consideraciones:

1. Vulneración de mi derecho de acceso a la información pública

La Agencia Tributaria fundamenta la negativa de acceso a la información solicitada en el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, según el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, la información que solicito no se refiere a datos tributarios personales ni a información fiscal de terceros, sino al **estado de ejecución de sanciones administrativas** impuestas por el Ayuntamiento de Llanes en el marco de procedimientos sancionadores RES/2024/83 y RES/2024/85.

Dado que el objeto de mi solicitud no es información tributaria protegida, sino datos relacionados con el cumplimiento de sanciones administrativas de carácter público, la denegación del acceso a esta información resulta injustificada y contraria a la **Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**.

La Ley de Transparencia impone un deber activo a la Administración de garantizar el derecho de acceso a la información pública, especialmente cuando se trata de información que **permite conocer el cumplimiento de sanciones por infracciones que afectan a la comunidad**.

2. La ejecución de sanciones administrativas no está sujeta a secreto tributario

El **principio de publicidad de las sanciones administrativas** es una norma fundamental del Derecho Administrativo. La Agencia Tributaria intenta ampararse en el artículo 95 de la Ley General Tributaria para negar la información, pero dicho precepto **no puede ser utilizado como una excusa para impedir el derecho ciudadano a conocer si las sanciones han sido ejecutadas**.

Las sanciones impuestas por infracciones urbanísticas y ambientales, como las derivadas de la Ley del Ruido (Ley 37/2003), afectan directamente al interés general.

Como afectado por el incumplimiento de las sanciones, tengo un interés legítimo en verificar si estas han sido ejecutadas, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

El artículo 14 de la misma ley contempla excepciones al acceso a la información, pero en ningún caso justifica que se oculte información sobre la **gestión de recursos públicos en la ejecución de sanciones**.

3. Omisión de la responsabilidad del Ayuntamiento de Llanes y del Servicio de Recaudación del Principado de Asturias

En mi reclamación inicial también incluí al Ayuntamiento de Llanes y al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, ya que ambas entidades **no han proporcionado la información solicitada**. Sin embargo, en este trámite de audiencia, **solo se han considerado las alegaciones de la Agencia Tributaria**, omitiendo la responsabilidad de estas administraciones.

Dado que el Ayuntamiento de Llanes es el órgano sancionador y el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias tiene competencias en la gestión recaudatoria, es indispensable que sean requeridos para que aporten la información correspondiente.

Solicito, por tanto, que el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno amplíe el objeto de la reclamación** y exija a estos organismos que justifiquen su actuación en relación con mi solicitud de información.

4. Existencia de precedentes favorables a mi reclamación

En la resolución **Doc 62 - (11 feb 2025)**, el Consejo de Transparencia ya resolvió favorablemente un caso similar en el que el Ayuntamiento de Llanes fue requerido para proporcionar información sobre sanciones impuestas al Club Marítimo de Celorio. **Si en ese caso se estimó la reclamación, resulta incoherente que en este expediente no se apliquen los mismos criterios**.

Solicito que esta resolución sea tomada en cuenta como **precedente jurídico** para la resolución de mi caso, garantizando así una actuación homogénea y conforme a derecho.

5. La situación surrealista que estoy viviendo y la vulneración de derechos fundamentales

Me encuentro en una **situación absolutamente surrealista** y de **indefensión total**. Un **club social** incumple constantemente la normativa **antirruido**, acumulando **al menos seis sanciones**, sin embargo, **las molestias persisten y no cesan**. La razón es clara: **el Ayuntamiento impone sanciones, pero no las ejecuta**, permitiendo así que las infracciones continúen sin consecuencias efectivas. Esta inacción administrativa está generando un daño permanente a mi calidad de vida y vulnerando **mi derecho constitucional al medio ambiente y a la protección contra la contaminación acústica, reconocido en el artículo 45 de la Constitución Española** y reforzado por la normativa europea en materia de ruido.

Lo único que solicito es **información sobre si estas sanciones han sido efectivamente ejecutadas y si se han pagado**, ya que tengo sólidas sospechas de que el **Ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación de hacer efectivas estas multas**. Esta negativa a proporcionar información refuerza la opacidad administrativa y **atenta contra el principio de transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública**.

Si el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no protege mi derecho de acceso a la información**, me veré obligado a **eleva este asunto a instancias superiores**, incluyendo la **Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea**, por el incumplimiento de la **Directiva 2002/49/CE** sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que impone a los Estados miembros la obligación de proteger a los ciudadanos de la contaminación acústica. Llegaré hasta donde sea necesario para obtener una respuesta clara y hacer valer mi derecho a un entorno saludable.

6. Peticiones

En virtud de los argumentos expuestos, solicito:

1. **El acceso inmediato a la información sobre el estado de ejecución de las sanciones administrativas** impuestas en los expedientes sancionadores RES/2024/83 y RES/2024/85.
2. **Que se declare inaplicable el artículo 95 de la Ley General Tributaria** en este caso, dado que la información solicitada no es de carácter tributario protegido.
3. **Que se amplíe el objeto de la reclamación** e incluya al Ayuntamiento de Llanes y al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias como administraciones responsables de responder a mi solicitud.
4. **Que se tome en cuenta la resolución Doc 62 - (11 feb 2025)** como precedente aplicable al presente expediente.
5. **Que se garantice la protección de mi derecho de acceso a la información pública**, conforme a lo establecido en la Ley 19/2013.

Conclusión

La falta de ejecución de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Llanes **afecta directamente a mi derecho al descanso y a un medio ambiente saludable**. La opacidad de la administración en este caso no solo contraviene la legislación de transparencia, sino que perpetúa una situación de impunidad frente a infracciones urbanísticas y ambientales que perjudican a la comunidad.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo a disposición para aportar cualquier documentación adicional que sea necesaria.

Atentamente,

Raúl Cándido Gutiérrez Salgado
DNI: 09391472C



RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2025-E-RE-667	15/02/2025 01:12
RESUMEN		
Aportación de documentos		
EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
11/2025	Quejas y Sugerencias	
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 15/02/2025 01:01
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: Cl@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 89.43.199.240
ID SESIÓN: 000010dro2istt2csc9ea6ujcpzwxw8vnlmrprknj2k5jg9f5a

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 64 - (15 feb 2025) Alegaciones Transp.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: a621af3df46d98ee945fff915889e38e76686673
NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2025-E-RE-667.pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud
VALIDEZ: Original
CSV: AN57CQXGNZ6KMFG3E5Q3NG529
HUELLA DIGITAL: 2accb59d9c3e67b340cb8de218a5ce5e9ec78f94

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:



1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

